



P U T U S A N

Nomor 909 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

R.E. BARINGBING, S.H., M.H., bertempat tinggal di Jalan Basoka I Nomor 2, RT.006/RW.005, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada R.E. Baringbing, S.H., CLA., Advokat pada Kantor Hukum R.E. Baringbing, S.H., M.H & Associates, beralamat di Wisma Patra Lantai 2, Jalan Kodam Raya Nomor 4, RT.010/RW.007, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2022;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

PT WAHANA AUTO EKAMARGA, berkedudukan di Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 41, RT.009/RW.003, Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, diwakili oleh Musa selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andy Kelana, S.H., LL.M., MBA., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH), beralamat di The Convergence Indonesia, Lantai 19, Kawasan Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2022;
Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 909 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Perkara Perdata Register Nomor 89/PDT.G-BPSK/2014/PN Jkt.Pst., yang didaftarkan tanggal 26 Februari 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan perkara turutannya menurut hukum tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Agustus 2015 Nomor 61/2015.EKS *juncto* Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tanggal 30 Januari 2014 Nomor 006/A/BPSK-DKI/II/2014 *juncto* Nomor 43/WASIT/AD-HOC/2014/PN Jkt.Pst., membayar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat/ R.E. Baringbing, S.H., M.H;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar denda ganti rugi kepada Penggugat sebesar 20% (dua puluh persen) dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap tahunnya, dihitung secara progresif, mulai tanggal 26 Februari 2014 sampai amar putusan perkara ini dilaksanakan seluruhnya secara sempurna;
6. Putusan ini bersifat serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) untuk itu diperintahkan supaya Tergugat segera melaksanakan putusan ini setelah dibacakan;
7. Apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini, maka Tergugat dihukum wajib membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap satu bulan keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan yang diajukan Penggugat sudah pernah diajukan ke Pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan yang telah mempunyai

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 909 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap (*final and binding*). oleh karena itu, perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali (*exceptio res judicata* atau *ne bis in idem*);

- Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menyertakan badan penyelesaian sengketa konsumen Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak yang mengeluarkan putusan BPSK yang dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan *a quo* (*exceptio plurium litis konsortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Nomor 492/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel., tanggal 17 Mei 2021, dengan amar sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi:
 - Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai *ne bis in idem*;
2. Dalam Pokok Perkara :
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 391/PDT/2022/PT DKI., tanggal 14 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Agustus 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 September 2022 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 492/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 909 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 391/PDT/2022/PT DKI., tanggal 14 Juli 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 492/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel., tanggal 17 Mei 2021;

Mengadili:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Perkara Perdata Register Nomor 89/PDT.G-BPSK/2014/PN Jkt.Pst., yang didaftarkan tanggal 26 Februari 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan perkara turutannya menurut hukum tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Agustus 2015 Nomor 61/2015.EKS *juncto* Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tanggal 30 Januari 2014 Nomor 006/A/BPSK-DKI/I/2014 *juncto* Nomor 43/WASIT/AD-HOC/2014/PN Jkt.Pst., membayar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat/ R.E. Baringbing, S.H., M.H;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar denda ganti rugi kepada Penggugat sebesar 20% (dua puluh persen) dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap tahunnya, dihitung secara progresif, mulai tanggal 26 Februari 2014 sampai amar putusan perkara ini dilaksanakan seluruhnya secara sempurna;
6. Putusan ini bersifat serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) untuk itu diperintahkan supaya Tergugat segera melaksanakan putusan ini setelah dibacakan;
7. Apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini, maka Tergugat dihukum wajib

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 909 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap satu bulan keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat **dibenarkan**, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal tanggal 23 September 2022, kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat *nebis in idem* dapat dikabulkan, oleh karena perkara *a quo* baik subjek, objek, maupun dasar/alasan gugatan adalah sama dengan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusannya bersifat positif yaitu perkara Nomor 89/Pdt.G/ BPSK/2014/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 517 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 *juncto* Nomor 66 PK/Pdt.Sus-BPSK/2016, maka gugatan Penggugat *nebis in idem* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: R.E. BARINGBING, S.H., M.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 909 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **R.E. BARINGBING, S.H., M.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 909 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 909 K/Pdt/2023